

0001620-51.2017.8.26.0681

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... que foi o réu um dos autores do roubo majorado, inclusive em Juízo, o reconheceu sem sombra de dúvidas, e o seu depoimento não restou isolado das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Ora, como se sabe, em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, Louveira - SP - cep 13290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001620-51.2017.8.26.0681 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001620-51.2017.8.26.0681

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luciano Castro de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

Vistos.

ALBIAZER MACIEL DE LIMA, vulgo "Bia", PIERRE ALVES FERREIRA, JOÃO PAULO PINHEIRO DE LIMA, PEDRO PAULO OLIVEIRA, vulgo "Parrudo", RENATO GOMES FILGUEIRAS, LUCIANO CASTRO DE OLIVEIRA, vulgo "Zequinha", JOSÉ APARECIDO DE BRITO, vulgo "Veio Reggae" e LUCIANO NUNES DA CUNHA, vulgo "Nando", qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incursos nas penas do artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, do mesmo diploma legal, porque, conforme a denúncia, no dia 01 de maio de 2015, às 23h50min, nas dependências da empresa "Magazine Luiza SA", situada na Rodovia dos Bandeirantes, altura do KM 67,8, Rio Abaixo, nesta cidade de Louveira, ALBIAZER MACIEL DE LIMA, vulgo "Bia", PIERRE ALVES FERREIRA, JOÃO PAULO PINHEIRO DE LIMA, PEDRO PAULO OLIVEIRA, vulgo "Parrudo", RENATO GOMES FILGUEIRAS, LUCIANO CASTRO DE OLIVEIRA, vulgo "Zequinha", JOSÉ APARECIDO DE BRITO, vulgo "Veio Reggae" e LUCIANO NUNES DA CUNHA, vulgo "Nando", agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas e restrição da liberdade delas, subtraíram, em proveito comum, diversos equipamentos eletrônicos, como aparelhos celulares, notebooks, tablets, relógios, óculos, videogames e jogos eletrônicos, pertencentes a empresa "Magazine Luiza SA"; quatro coletes balísticos, um revólver,

marca Rossi, calibre 38 e 04 (quatro) revólveres, da marca Taurus, calibre 38, municiados com seis cartuchos íntegros cada, além de computadores, pertencentes a empresa "BRV Vigilância e Segurança Ltda".

A denúncia foi recebida em 18/02/2016 (fls. 358-360).

Desmembramento do feito em relação aos réus Renato Gomes Filgueira, Luciano Castro de Oliveira, José Aparecido de Brito e Luciano Nunes da Cunha (fls. 529/530).

Desmembramento do feito com relação a Luciano Castro de Oliveira (fls. 769).

Reiterou-se a determinação da prisão preventiva em desfavor do Réu Luciano Castro de Oliveira (fls. 788).

O réu Luciano Castro de Oliveira foi citado (fls. 863), e apresentou Resposta à Acusação (fls. 852-857).

Concedeu-se a liberdade provisória ao Réu Luciano Castro de Oliveira (fls. 864/865).

Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram inquiridas a vítima, e, ao final, interrogado o acusado. Memoriais do Ministério Público (fls. 969/972). Memoriais da Defesa (fls. 975/996). É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Eis a prova oral produzida em juízo.

A vítima Dênis disse em juízo que foi vítima de um roubo no Magazine Luíza; por volta da meia noite e meia, vários indivíduos fortemente armados entraram no local e renderam todos os empregados, obrigando-os a carregar por volta de onze caminhões de produtos; que todo o procedimento durou aproximadamente duas horas, deixando os funcionários presos no local; que na época reconheceu alguns desses indivíduos, cerca de quatro ou cinco, por fotos e pessoalmente. Indagado pela defesa, disse que o reconhecimento pessoal foi realizado no DEIC; o reconhecimento fotográfico foi realizado em Campinas; que mostraram algumas fotos para ele. RECONHECEU O RÉU EM AUDIÊNCIA; disse que o réu estava perto das docas, "zoando" com uns três ou quatro relógios; que estava com uma "meia calça" na cabeça; foi um dos que reconheceu em Campinas, por foto; que o réu estava armado; que o réu ficou tomando conta das docas e obrigando as vítimas a colocarem os produtos dentro dos veículos utilizados na empreitada; que a meia calça que o réu utilizava no rosto era transparente e que sua feição aparecia bem; que a foto mostrada em audiência é, com certeza, a de um dos roubadores e que essa pessoa fez exatamente a mesma coisa durante a ação que descreveu anteriormente.

O réu disse que desconhece os fatos e não participou do roubo em questão; que é perseguido pelo DEIC porque não concorda em pagar propina para eles; não conhece os demais denunciados. Já foi condenado por roubo e ficou foragido 19 anos.

Pois bem.

A ação penal procede.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 127-132/211-213); Auto de Reconhecimento (fls. 139/141/142/183/184/187/188/190/193/215-217/263/264/267/268/279-283/285-289/292-294/297/298/301/302); Auto de Avaliação (fls. 152/153) e Relatório de Investigação (fls. 276/277/363-365/413-430/792-796) e pela prova oral produzida em juízo.

A autoria é indubitosa. O acusado foi reconhecido pela vítima, tanto na fase policial, como em juízo. Ademais, relatou exatamente qual foi a participação do acusado no roubo, dizendo que ele ficou nas docas obrigando as vítimas a colocarem os objetos nos caminhões. Afirmou que o acusado estava com uma meia calça transparente na cabeça, por isso o reconheceu.

Portanto, vislumbro ser possível a condenação do acusado, com supedâneo no depoimento da vítima, que foi firme no sentido que foi o réu um dos autores do roubo majorado, inclusive em Juízo, o reconheceu sem sombra de dúvidas, e o seu depoimento não restou isolado das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Ora, como se sabe, em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levemente, acusar um inocente. Nesse sentido: "Vale destacar que a

palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes). (HC 311.331/MS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 08/04/2015); "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014).

As qualificadoras do emprego de arma e do concurso de agentes, a despeito do esforço da combativa Defesa, restaram bem comprovadas, pois existe expressa referência da vítima à participação de pelo menos quinze elementos no roubo e à utilização de armas de fogo, afinal, a vítima afirmou que o réu estava armado, circunstância suficiente para a caracterização das causas de aumento de pena, ainda que as armas não tenham sido apreendidas e periciadas.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência: "A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. É desnecessária a apreensão e a perícia da arma imprópria empregada no roubo para comprovar a qualificadora do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, já que o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes. 3. Ordem denegada." (HC 110746, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 13/11/2012, Processo Eletrônico DJe-242, Divulg 10-12-2012 Public 11-12-2012). "Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos ERESp- 7 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação nº 0009999-31.2017.8.26.0050 - São Paulo Apelante: Alex Gaspar Cavalheiro Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo Voto nº 9991 961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas..." (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).

Também restou configurada a majorante prevista no § 2º, inciso V, do artigo 157, do Código Penal. A vítima relatou que os roubadores restringiram a liberdade dos funcionários por pelo menos duas horas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DA DEFESA TÉCNICA PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, DESCRITA NOS TERMOS DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS, OU A REDUÇÃO DO SEU QUANTUM NA FRAÇÃO DE 1/3. PRETENDE, AINDA, O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL, ANOTADO NO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL, PARA O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. POR FIM, POSTULA A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. DA ANÁLISE PROBATÓRIA CARREADA AOS AUTOS, PRINCIPALMENTE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO EM JUÍZO, TEM-SE EVIDENCIADO A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PRATICADO PELO ACUSADO. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA, QUE ATRAVÉS DO MATERIAL COLHIDO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DO ROUBO, PRECISAMENTE NO VIDRO DA SUA CAIXA DE RELÓGIOS, IDENTIFICOU AS DIGITAIS DO ACUSADO. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, AS QUAIS FICARAM TRANCADAS NO QUARTO POR APROXIMADAMENTE UMA HORA, TEMPO SUPERIOR, AO INDISPENSÁVEL PARA À SUBTRAÇÃO CRIMINOSA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE GANHA BASTANTE RELEVÂNCIA COM ELEVADÍSSIMO VALOR DE PROVA EM SE TRATANDO DE CRIMES PATRIMONIAIS COMETIDOS COM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ACOLHIMENTO DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE, POSTO QUE EMBORA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, DEVE-SE ESTABELECEER UMA PROGRESSÃO HOMOGÊNEA ENTRE AS CINCO MAJORANTES, DE MODO QUE

HAVENDO UMA O ACRÉSCIMO SERÁ DE 1/3 (UM TERÇO). IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. NA HIPÓTESE VERTENTE, DIANTE DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, O ACUSADO MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA PRATICOU EFETIVAMENTE SUBTRAÇÕES CONTRA PATRIMÔNIOS DISTINTOS, TENDO COMO CENÁRIO O MESMO CONTEXTO FÁTICO, AFETANDO PERTENCES PESSOAIS DO CASAL, OU SEJA, JOIAS E BIJUTERIAS DA MULHER E DIVERSOS RELÓGIOS DO HOMEM. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MAGISTRADO QUE FUNDAMENTOU AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, A FIM DA ELABORAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, CONFORME A NORMA EXPRESSA NO ARTIGO 5º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACUSADO QUE POSSUI SEIS ANOTAÇÕES COM O TRÂNSITO EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. DO MESMO MODO NÃO SE VISUALIZA A OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM, UMA VEZ QUE O TIPO PENAL SE CONSUBSTANCIA NA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, SENDO O ROUBO À RESIDÊNCIA, AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, QUE ALÉM DOS PERTENCES DAS VÍTIMAS, RETIRA TAMBÉM A PAZ DO LOCAL ONDE AS PESSOAS GERALMENTE TENDEM A SE SENTIR MAIS SEGURAS. POR OUTRO LADO, NECESSÁRIO FAZER UM PEQUENO REPARO NO TOCANTE A CONSIDERAÇÃO DA CONDENAÇÃO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO, DIANTE DA VEDAÇÃO EXPRESSA NA SÚMULA Nº 444 EDITADA PELO EXCELSO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMO TAMBÉM, NA ALEGAÇÃO DA INCLINAÇÃO DO ACUSADO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES, SEM QUE TENHA SIDO ELABORADO LAUDO MÉDICO PERICIAL CAPAZ DE CLARAMENTE ATESTAR QUANTO A PERSONALIDADE DO AGENTE DELITUOSO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ASSENTÁ-LA DEFINITIVAMENTE EM 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 40 DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO MODIFICADA. (TJ-RJ - APL: 00065978620148190002 RJ 0006597-86.2014.8.19.0002, Relator: DES. SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/05/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/05/2015 14:09) HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DO AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MAJORANTE CONFIGURADA. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. Embora a lei não preveja percentuais mínimo e máximo de majoração da pena pela reincidência, a jurisprudência desta Corte tem se inclinado no sentido de que o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação dessa agravante, deve ser devida e concretamente fundamentada, o que não se verifica na espécie dos autos. 2. Justifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, quando a vítima é mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente. 3. Praticado o crime de roubo mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, resta configurado o concurso formal próprio, e não a hipótese de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 4. Ordem parcialmente concedida apenas para diminuir a exasperação da pena do acusado Bruno de Olinda Andrade, pela reincidência, à fração de 1/6, tornando a reprimenda desse paciente definitiva em 8 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 21 dias-multa. (STJ - HC: 197684 RJ 2011/0033512-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012) Há evidente concurso formal, ou ideal, de crimes quando, em um mesmo contexto fático, ocorre o desapossamento de bens pertencentes a vítimas diversas. No caso em tela, conforme os autos de exibição e apreensão, foram subtraídos bens das empresas vítimas Magazine Luiza e BRV Vigilância e Segurança Ltda. Passo a dosar as penas.

ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CP. Observando-se os elementos norteadores contidos no artigo 59 do CP, verifico que o réu é portador de maus antecedentes por roubo majorado, conforme certidões de fls. 932/945, portanto, aumento a pena base em 1/6, o que resulta em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência específica, conforme certidão de fls. 932/945, resultando as penas em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Na terceira fase, estão presentes as majorantes previstas nos incisos, I, II

e V, do § 2º do artigo 157, do CP, portanto aumento as penas em 5/12, resultando em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e a pena pecuniária de 17 (dezesete) dias-multa, em seu mínimo legal. Finalmente, aplica-se a regra do art. 70, "caput", do Código Penal, sendo subtraído, no mesmo contexto o patrimônio de duas empresas, resultando as penas em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, no mínimo legal. Deixo de aplicar os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal aos acusados por falta de requisito objetivo e subjetivo, e porque o crime de roubo é violento, gravíssimo, assusta a população e gera insegurança social, notadamente quando praticado com emprego de arma, no caso, que tem potencialidade lesiva para matar alguém.

Reincidente, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Ressalte-se que a audácia e índole pernicioso do agente decorre da própria conduta, que atormenta a população, sendo injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair objetos, impondo trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível reparação (não raro, a vítima do roubo entra em estado de pânico por longo período, permanecendo traumatizada e reclusa na própria residência, com drástica mudança de hábitos, além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação ao crime e, pois, chegar-se à indispensável prevenção situação que assume maior relevância diante de roubo praticado no interior de residência, com privação à liberdade das vítimas por longo interstício e emprego de arma de fogo a evidenciar covardia e perversidade potencializando o temor insito ao crime, com a correlata intensificação do trauma, a par do concreto acentuado risco de morte em face do artefato aludido). A providência afigura-se absolutamente necessária inclusive diante de réu primário, porquanto o delito praticado traz marcante intranquilidade, denotando não ter o agente compromisso com regras de convivência social, deixando de merecer afago do Estado, pelo menos antes de se submeter ao regime de retiro pleno como forma de angariar confiança e, assim, ser colocado em contato com a mesma sociedade já severamente abalada em face da conduta típica cometida (TJESP, Apelação Criminal nº 990.10.199982-0, Relator Desembargador PINHEIRO FRANCO). Isso destaque-se, não representa mera opinião do julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de fato concreto facilmente constatado por circunstâncias adversas alhures especificadas, representando a concessão de regime mais brando solução responsável pelo sentimento de impunidade, com conseqüente estímulo à prática de delito de indiscutíveis gravidade e repercussão. De tal modo vem decidindo esta Egrégia Corte (TJESP, Apelação Criminal nº. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011), com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06/12/96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e 188/315; RJDTACrimSP 7/153, 10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379, 25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209, 41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS 73/50).

Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo Tribunal Federal, no caso anotada quando do julgamento da Apelação Criminal nº. 00018042-98.2010.8.26.0050 por este Tribunal de Justiça, Relator Desembargador SOUZA NERY: "Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente nos casos de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o regime prisional fechado para efeito de início de cumprimento da sanção penal imposta ao condenado. Habeas Corpus indeferido" (STF, HC nº 74.536-9).

Relembre-se que o emprego de arma de fogo, por si só, já bastaria não só para ensejar a majoração das basilares acima do mínimo, como, também, impor o regime prisional mais gravoso, consoante julgados antes colacionados. Àqueles precedentes, some-se recentíssima decisão da Superior Instância na mesma esteira: "Hipótese em que o regime inicial fechado, mais gravoso que as penas aplicadas comportam, foi determinado com base em fundamentação efetiva, ante a gravidade concreta do delito,

notadamente acentuada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de três agentes, denotando não só a maior periculosidade dos acusados, mas também uma ameaça maior à incolumidade da vítima. Precedentes" (STJ, HC 369733/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 22-11-2016, grifei).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, a pretensão punitiva para CONDENAR LUCIANO CASTRO DE OLIVEIRA, a pena segregativa de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e a pena pecuniária de 19 (dezenove) dias-multa, no mínimo legal, por infração à norma contida no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal. Solto durante o processo, poderá recorrer desta sentença em liberdade, salvo se custodiado por outro motivo.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro "Rol dos Culpados".

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Louveira, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA